

1502330-08.2021.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANO SANTOS DE LIMA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 20/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2288524/2021 - DEL.POL.PLANTÃO PENAPOLIS, 20969306 - DEL.POL.PLANTÃO PENAPOLIS,

1175/21/310 - DEL.POL.PLANTÃO PENAPOLIS, 2288524 - 01º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

3ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis-SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502330-08.2021.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502330-08.2021.8.26.0438

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2288524/2021 - DEL.POL.PLANTÃO PENAPOLIS, 20969306 - DEL.POL.PLANTÃO PENAPOLIS,

1175/21/310 - DEL.POL.PLANTÃO PENAPOLIS, 2288524 - 01º D.P. PENAPOLIS, 1175/21/310

- 01º D.P. PENAPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENO ROSSI BRASILEIRO RODRIGUES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANO SANTOS DE LIMA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de BRENO ROSSI BRASILEIRO RODRIGUES, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em virtude do seguinte fato narrado na denúncia (fls. 72/74):

Consta dos incluídos autos de inquérito policial que, no dia 22 de outubro de 2021, por volta das 23:20 horas, na Praça Nove de Julho, centro, na cidade e comarca de Penápolis/SP, BRENO ROSSI BRASILEIRO RODRIGUES, qualificado a fls. 09/10, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 07 (sete) porções de maconha, com peso de 12,22 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls.

12, laudo de constatação de fls. 14/18 e laudo químico-toxicológico definitivo de fls. 63/65.

Determinada a notificação do denunciado (fl. 76), esta realizou-se à fl. 91.

A defesa prévia foi apresentada às fls. 79/80.

A denúncia foi recebida em 10 de maio de 2022 (fls. 93/94).

Não tendo havido absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 93/94).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado. (fls. 110/111).

Em alegações finais, o Órgão Ministerial apresentou memoriais requerendo a parcial procedência da pretensão condenatória, a fim de desclassificar a tipificação apresentada na denúncia para o crime previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 (fls. 120/123).

A Defesa, a seu turno, requereu, em alegações finais, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada movida em face de Breno Rossi Brasileiro Rodrigues, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos seguintes elementos juntados aos autos: auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência policial (fls. 2/5), auto de exibição/apreensão (fl. 12), laudo de constatação preliminar (fls. 14/18); laudo definitivo de exame químico-toxicológico, indicando que foi detectada a presença da substância Tetrahidrocannabinol (THC) no material analisado (fls. 63/65) e depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na instrução processual.

A substância em questão encontra-se presente na relação de substância de uso proscrito no Brasil, conforme o disposto na Portaria 344/98 do SVS/MS e suas atualizações.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

A testemunha Luciano de Souza Rodrigues, policial militar, disse que foi informado por uma pessoa que não quis se identificar que havia um indivíduo de estatura baixa, com tatuagem no pescoço, vendendo drogas no interior da praça Nove de Julho; que diligenciou ao local e abordou Breno, morador da cidade de Barbosa; que localizou no bolso da calça de Breno porções de maconha e R\$ 30,00 em dinheiro; que Breno alegou ser usuário de drogas; que em contato com policiais militares de Barbosa, foi informado que Breno é conhecido dos meios policiais e que havia informações de que ele estaria comercializando drogas; que não encontrou isqueiro, papel seda, dichavador ou qualquer outro apetrecho com Breno; que Breno estava sozinho; que houve apreensão de sete porções com Breno.

A testemunha Alberto Vasconcelos Xavier, policial militar, disse que estava de patrulhamento de rotina; que uma pessoa não identificada informou que havia um indivíduo de estatura baixa, com tatuagem no pescoço, vendendo drogas no interior da praça Nove de Julho; que diligenciou ao local e abordou a pessoa com as características descritas, identificado como Breno, morador da cidade de Barbosa; que realizou revista pessoal; que havia sete invólucros de maconha e a quantia de R\$30,00 no bolso de Breno; que Breno alegou ser usuário e a droga seria destinada ao seu próprio consumo; que, em contato com a Polícia Militar de Barbosa, foi informado que Breno é conhecido dos meios policiais; que havia informação no sentido de que Breno estaria comercializando drogas; que não encontrou isqueiro, papel seda, dichavador ou qualquer outro apetrecho com Breno; que não se recorda sobre o horário da ocorrência; que Breno estava sozinho.

Em seu interrogatório, o réu disse que estava com Marcos; que estavam saindo de Barbosa para Penápolis; que iam para um curso no local Space Net; que, após, foram dar uma volta na cidade; que compraram maconha e foram para a praça; que estava na praça fumando; que havia um mendigo que estava na praça; que a polícia chegou; que comprou a droga na avenida Maria Chica; que não conhece a pessoa que vendeu; que ia a Penápolis de duas a três vezes por semana; que foi a primeira vez que comprou droga no local; que comprou a droga com dinheiro próprio; que Marcos morava em

Barbosa; que Marcos também foi abordado; que a droga estava toda com o depoente; que Marcos também usou droga.

Emerge dos autos que os policiais ouvidos em juízo relataram que abordaram Breno em via pública. Em posse dele havia as porções de maconha apreendidas, com peso líquido de 12,22 gramas (fl. 12), além da quantia de R\$ 30,00 (trinta reais).

A prova produzida sob o crivo do contraditório comprova, sem qualquer dúvida, que Breno trazia consigo o entorpecente.

Diante disso, devidamente evidenciadas a materialidade e a autoria delitiva, não há como se absolver o acusado por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, V e VII, do CPP.

Nada obstante, a tipificação do fato deve ser modificada, com a consequente desclassificação do delito imputado na denúncia, uma vez que as provas produzidas nos autos se mostram insuficientes para comprovar a traficância.

Destaque-se que o réu, em sede de interrogatório, alegou que não comercializava drogas, utilizando-as apenas para consumo próprio.

Ainda que a tese de consumo próprio seja recorrente em casos como o presente e que, não raro, os comerciantes de tóxicos também se caracterizem como usuários, verifica-se que a quantidade encontrada com o acusado, de fato, era diminuta (12,22 gramas, fl. 12), compatível com o consumo pessoal de um usuário mediano.

Ressalte-se que o único elemento de prova a fundamentar a tese da destinação comercial da droga é a palavra dos agentes policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais afirmaram que tinham conhecimento de que o acusado se dedicava ao tráfico.

Ocorre que, embora dotada de especial relevância, a narrativa dos policiais não pode embasar decreto condenatório por si só. Para tanto, seria necessário que outros indícios ou provas reforçassem a imputação realizada na denúncia – o que não aconteceu no caso.

Ante essas circunstâncias, deve-se concluir que a droga encontrada com o réu, efetivamente, destinava-se para seu uso pessoal.

Saliente-se que, no sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova quanto à tipicidade do fato imputado em ação penal pública incondicionada compete ao Ministério Público (artigo 156 do CPP).

Logo, em havendo dúvida sobre a tipificação do fato, ante a insuficiência do conjunto probatório, cabe ao julgador conferir a interpretação que se afigure mais benéfica ao acusado, como corolário do "in dubio pro reo".

De se ressaltar, por fim, que vetores previstos no artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006 também apontam para o uso pessoal do agente, não havendo maus antecedentes.

Por todos estes fatores, conclui-se não haver, no caso, provas seguras o suficiente acerca do destino da droga ao comércio, que permitiria a condenação com fulcro no artigo 33, caput, da Lei nº 11.340/2006.

Assim, acolho o pleito ministerial e da defesa para desclassificar a conduta cometida pelo acusado para o tipo previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.340/2006.

No que concerne ao crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, aplico a pena de prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida pelo prazo 5 (cinco) meses, nas condições estabelecidas pelo juízo da execução, observando-se as diretrizes do artigo 28, §5º, da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de condenar o réu BRENO ROSSI BRASILEIRO RODRIGUES pela prática do delito descrito no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 ao cumprimento de pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 (cinco) meses, nas condições estabelecidas pelo juízo da execução, observando-se as diretrizes do artigo 28, § 5º, da Lei nº 11.343/2006.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 804 do CPP. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da

gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas neste parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Transitada em julgado a presente condenação:

A) expeça-se guia definitiva do cumprimento da pena;

B) destruam-se as amostras guardadas para contraprova, certificando nos autos, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006;

C) coloquem-se os bens e valores perdidos (fl. 12) à disposição da União (Funad);

D) comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República; e

E) oficie-se ao IIRGD.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Penápolis, 20 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA